



RESOLUCIÓN FINAL N° 0042-2026/INDECOPI-LAM

PROCEDENCIA : LAMBAYEQUE
DENUNCIANTE : FIDEL FRANK CALLE SOLÓRZANO
(EL DENUNCIANTE)
DENUNCIADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU
(EL DENUNCIADO)
MATERIA : IDONEIDAD EN EL SERVICIO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA

SUMILLA: *En el procedimiento administrativo iniciado por el señor Fidel Frank Calle Solórzano contra Banco de Crédito del Perú, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque, ha resuelto declarar fundada la denuncia por la infracción al artículo 19° de la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; en la medida que, no adoptó las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que el 7 de mayo de 2025, se efectúen operaciones no reconocidas por el monto de S/31,972.13, con cargo a la Cuenta N° 305-*****-013 de titularidad del denunciante.*

Sanción: 11.60 UIT

Chiclayo, 26 de enero de 2026

I. ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 22 de mayo de 2025, el señor Fidel Frank Calle Solórzano (en adelante, el denunciante) denunció a Banco de Crédito del Perú (en adelante, el denunciado) por presunta infracción a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), manifestando lo siguiente:
 - Ser titular de la Cuenta N° 305-*****-013, administrada por el denunciado; y a través de la Tarjeta Credimás N° 4557-*****-8714 se han realizado operaciones no reconocidas por la suma de S/31,972.13. Dichas operaciones se detallan a continuación:

Fecha	Hora	Importe	Cuenta	Beneficiario	Tipo de operación
07/05/2025	00:22	S/1.00	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:18	S/19,987.64	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:51	S/9,853.49	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:53	S/490.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios
07/05/2025	09:55	S/490.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISION DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LAMBAYEQUERESOLUCION FINAL N° 0042-2026/INDECOPI-LAM
EXPEDIENTE N° 0247-2025/CPC-INDECOPI-LAM

07/05/2025	09:56	S/390.00	194-2419404-0-23	Kashio Perú	Pago de servicios
07/05/2025	10:03	S/380.00	194-2419404-0-23	Kashio Perú	Pago de servicios
07/05/2025	10:08	S/380.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios

- (ii) Previo a ello, señaló que el 6 de mayo de 2025, mientras se encontraba en su centro de labores observó una publicidad en la página oficial de Facebook del denunciado, en la que se le invitaba a simular un crédito y calcular el monto de los intereses, ingresó al enlace proporcionado y realizó una simulación del préstamo, pero sin continuar con ningún trámite adicional;
- (iii) Horas más tarde, recibió una llamada de una supuesta asesora del denunciado, en dicha comunicación le informaron que se había generado un préstamo preaprobado a su nombre a través de la plataforma oficial del denunciado, presuntamente como parte de una campaña de activación por el mismo monto que había colocado en la simulación que realizó el día anterior; preguntándole el por qué no se concluyó la operación, respondiéndole que solo era una simulación;
- (iv) Luego de ello, vía WhatsApp, recibió un mensaje proveniente de un número desconocido, identificándose como Carolina Hernández Valera, supuesta asesora del área de prevención y monitoreo del denunciado; insistió en comunicarse con él y programar una llamada telefónica para las 8:00 pm, dicha llamada nunca se concretó;
- (v) El 7 de mayo de 2025, la misma persona lo volvió a contactar insistentemente por WhatsApp y le solicitó una nueva llamada, en dicha comunicación se le informó de la generación de un préstamo preaprobado a su nombre, el cual no aceptó y agregó que para cancelarlo se realizaría un cargo simbólico de S/1.00;
- (vi) Durante esta conversación, la supuesta asesora lo llamo desde un número distinto al que había utilizado previamente, aunque en ese momento no notó el cambio, indicándole que el préstamo ya se encontraba activo utilizando su número de DNI y que debía cancelarlo inmediatamente para evitar intereses u otros cargos; debido a lo inesperado de la situación, dado que la llamada se realizó durante su jornada laboral y al temor de que el préstamo se active, accedió a brindar sus datos y el código que le llegó como mensaje de texto; más nunca otorgó su número de tarjeta ni claves de 4 ni de 6 dígitos;
- (vii) En ese momento se le indicó que debía permanecer en la llamada y seguir ciertos pasos para concretar la cancelación; siendo que la supuesta asesora le dio instrucciones precisas: apagar los datos móviles y desactivar el WI-FI de su celular durante aproximadamente 5 a 10 minutos, supuestamente para que el sistema realizara una cancelación segura del préstamo;
- (viii) Como se encontraba en una zona remota debido a sus funciones laborales y comenzaba a quedarse sin acceso a internet, tuvo que cortar la llamada; poco tiempo después ingresó a su correo y encontró una notificación del 6 de mayo de 2025 sobre una afiliación a la banca móvil del denunciado, lo cual lo sorprendió ya que no había solicitado dicho servicio; más aún si ingresa a su banca móvil desde su único celular modelo REDMI 13C, y en la referida fecha ingresó en horas de la tarde y noche a revisar sus movimiento y no encontró ninguna operación inusual que genere alguna alerta;
- (ix) Después de dicha llamada del 7 de mayo de 2025, aproximadamente a las 9:30 am del celular 994909197 intentó ingresar a la banca móvil desde el aplicativo oficial del denunciado y no pudo acceder. Ante ello, se preocupó y llamó al número de atención al cliente (01-3119898), y al ser atendido por el sistema

automatizado y con el fin de no demorar más, optó por seleccionar la opción de cancelación por extravío de tarjeta;

- (x) Ese mismo día, en horas de la tarde se acercó a una agencia del denunciado para realizar el cambio de su tarjeta y la nueva afiliación a la móvil;
- (xi) Hasta ese entonces nunca recibió en su correo electrónico registrado en los sistemas del denunciado las constancias de las operaciones realizadas (fransinho14@hotmail.com); indicando además que el denunciado no ha cumplido con implementar sistemas seguros, en tanto su área de prevención de fraudes no detectó las operaciones ni procedió a bloquear su tarjeta;
- (xii) Al percatarse que no tenía saldo en sus cuentas, ya que en ese momento estaba usando el aplicativo yape; y el saldo era menor al que tenía, asumió que había sido víctima de fraude;
- (xiii) El 8 de mayo de 2025, se apersonó a la agencia Chiclayo del denunciado para formular reclamo, solicitando la devolución del dinero de las operaciones no reconocidas; no obstante, este fue declarado no favorable;
- (xiv) En la respuesta a su reclamo, el denunciado indica que las operaciones fueron realizadas bajo el proceso de seguridad que exigen para autenticar las transacciones a través de Banca Móvil;
- (xv) Dichas operaciones se realizaron debido a que se efectuó una segunda afiliación a Banca Móvil que no fue solicitada por su persona; obviándose la validación facial, sin solicitar foto de su DNI; asumiendo que han usado un correo fraudulento que no le pertenece y que además no se encuentra registrado;
- (xvi) Para realizar dichas operaciones deben estar autorizadas por el token digital; por lo que cuestiona el cómo se activó, sobretodo si ello se realizó en un dispositivo que no reconoce (SAMSUNG SM-A156U), sin reconocimiento facial ni de huella, indicando además que el uso de la opción fingerprint no es de su persona;
- (xvii) Deja constancia que no autorizó ninguna de las operaciones, materia de denuncia, no tener vínculo alguno con el titular de la cuenta a la que se realizaron las transferencias; precisando haber sido víctima de una estafa virtual mediante suplantación de identidad de un supuesto personal del denunciado; quien lo condujo a un error sobre la falta de adopción de medidas de seguridad, vulnerándose los sistemas y aplicativos de la entidad, afectando gravemente su patrimonio.

2. El denunciante solicitó lo siguiente:

- (i) La devolución del importe total de las operaciones no reconocidas con sus respectivos intereses.
- (ii) La imposición de una multa al denunciado.
- (iii) El pago de las costas y costos del procedimiento.

3. Mediante Resolución N°01 de fecha 19 de junio de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque, admitió a trámite la denuncia corriendo traslado a la parte denunciada.

4. El 11 de julio de 2025, el denunciante presentó un escrito, autorizando su domicilio procesal electrónico.

5. En la misma fecha, el denunciado solicitó prórroga para la presentación de su escrito de descargos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISION DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LAMBAYEQUE

RESOLUCION FINAL N° 0042-2026/INDECOPI-LAM
EXPEDIENTE N° 0247-2025/CPC-INDECOPI-LAM

6. El 14 de julio de 2025, el Banco Internacional del Perú S.A.A.- Interbank, presentó un escrito devolviendo la notificación de la Resolución N°01.
7. Mediante Carta N°0112-2025-LAM/INDECOPI de fecha 16 de julio de 2025, se le informó que se le trasladaría la notificación de los actuados del Expediente N°248-2025/CPC-INDECOPI-LAM, en el que, sí es parte.
8. Mediante Resolución N°02 de fecha 24 de julio de 2025, se otorgó prórroga al denunciado para la presentación de su escrito de descargos.
9. El 05 de agosto de 2025, el denunciado presentó su escrito de descargos, manifestando lo siguiente:
 - (i) Se adjunta un informe legal técnico elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis integral sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N.º 6523-2013;
 - (ii) solicitan la suspensión del presente procedimiento a fin de que requiera a la SBS un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17º del Reglamento y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada dentro de su competencia;
 - (iii) el propio denunciante ha manifestado haber visualizado una supuesta publicidad del Banco en la red social Facebook, la cual lo invitaba a simular un crédito y calcular los intereses. En atención a ello, ingresó voluntariamente al enlace proporcionado en dicha publicación;
 - (iv) el 7 de mayo de 2024, fecha en la que se efectuaron las operaciones no reconocidas, el denunciante accedió a proporcionar los datos de su tarjeta, incluyendo el código de seguridad (CVV), así como el código recibido vía mensaje de texto;
 - (v) el denunciante señaló en su escrito de denuncia que nunca proporcionó el número de su tarjeta ni la clave de cuatro (4) y seis (6) dígitos lo cierto es que, en la denuncia penal que el denunciante ha interpuesto contra el presunto estafador reconoce que brindó los datos de su tarjeta incluido el código de seguridad;
 - (vi) no resulta razonable que se atribuya responsabilidad a su representada por la poca diligencia y descuido del denunciante (incumplimiento del deber de resguardo de datos para el acceso a operaciones bancarias);
 - (vii) adjuntan medios probatorios que acreditan la correcta afiliación a Banca Móvil y Token digital realizada por el denunciante desde el dispositivo SAMSUNG SM-A156U; asimismo, respecto a las 7 operaciones cuestionadas, se adjunta las constancias de notificación;
 - (viii) sobre el patrón de consumo, cabe indicar que, de la revisión de los EECC del denunciante, se advierte que, las tres primeras operaciones, por los importes de S/ 1,00, S/ 19 987,64 y S/ 9 853,49, iban acorde al patrón de consumos en la cuenta 305*****-0-13, en la medida que, en los meses de junio y diciembre de 2024 y enero, febrero y marzo de 2025, el denunciante realizó transferencias por un montos similares e incluso elevados;
 - (ix) solicitó se declare la confidencialidad del anexo 1-F de su escrito de descargos.



10. Mediante Resolución N°03 de fecha 27 de agosto de 2025, se requirió al denunciado la presentación del resumen no confidencial de la documentación solicitada su reserva.
11. El 04 de septiembre de 2025, el denunciado presentó el resumen no confidencial del Anexo 1-F.
12. Mediante Resolución N°04 de fecha 17 de septiembre de 2025, se tuvo por presentados los descargos del denunciado y por cumplido el requerimiento contenido en la Resolución N°03.
13. Mediante Resolución N°0588-2025/INDECOPI-LAM de fecha 22 de septiembre de 2025, se declaró la confidencialidad del Anexo 1-F, correspondientes a los estados de la cuenta de ahorros del denunciante.
14. El 02 de octubre de 2025, el denunciado presentó un escrito, manifestando lo siguiente:
 - (i) El pasado 19 de septiembre de 2025, se aprobó la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual se modificó el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito se incorporó el inciso 17.2. que establece expresamente que las medidas de seguridad vinculadas al monitoreo de operaciones forman parte de la gestión de riesgos de las empresas del sistema financiero, precisándose que el monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones ni determina por sí solo la validez de una operación.
15. Mediante Informe Final de Instrucción N°0019-2026-LAM/INDECOPI del 14 de enero de 2026, la Secretaría Técnica recomendó a la Comisión declarar fundada la denuncia interpuesta. Dicho informe fue trasladado a las partes.
16. El 21 de enero de 2026, el denunciado absolvió el Informe Final de Instrucción N°0019-2026-LAM/INDECOPI, reiterando los fundamentos de su escrito de descargos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

17. La Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Lambayeque, en ejercicio de sus facultades¹, consideró que el denunciado:

¹

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 105°.- El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

DECRETO LEGISLATIVO N° 1033, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Artículo 27°.- De la Comisión de Protección al Consumidor. -

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI FACULTADES DE LAS COMISIONES Y OFICINAS DEL INDECOPI.

Artículo 24°.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades: (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISION DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LAMBAYEQUERESOLUCION FINAL N° 0042-2026/INDECOPI-LAM
EXPEDIENTE N° 0247-2025/CPC-INDECOPI-LAM

- (i) No habría adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que el 7 de mayo de 2025, se efectúen operaciones no reconocidas por el monto de S/31,972.13, con cargo a la Cuenta N° 305-*****-013 de titularidad del denunciante. Dichas operaciones se detallan a continuación:

Fecha	Hora	Importe	Cuenta	Beneficiario	Tipo de operación
07/05/2025	00:22	S/1.00	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:18	S/19,987.64	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:51	S/9,853.49	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:53	S/490.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios
07/05/2025	09:55	S/490.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios
07/05/2025	09:56	S/390.00	194-2419404-0-23	Kashio Perú	Pago de servicios
07/05/2025	10:03	S/380.00	194-2419404-0-23	Kashio Perú	Pago de servicios
07/05/2025	10:08	S/380.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

II.1 Cuestiones Previas

i) Sobre la responsabilidad del Banco respecto a la evaluación del patrón de consumo

18. El denunciado indicó que, de acuerdo con lo señalado por la SBS a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.
19. Adicionalmente, adjuntó el informe legal elaborado por el Estudio Echeconpar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) no facultaban ello expresamente.

c) Admitir denuncias a trámite, en aquellos casos en que la Comisión le haya delegado esta facultad.
(...)

20. Al respecto, esta Comisión considera oportuno precisar que la SBS y el Indecopi resultan ser dos organismos autónomos del estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de Supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
21. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero²; por otro lado, el Indecopi goza de facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código³.
22. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
23. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, Sala) ha señalado en diversas resoluciones⁴ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de

² **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

⁴ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.

orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

24. Es así que, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.
25. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: “Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor esta brindando y a las que está obligado”.
26. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas aquellas legales, explícitas e implícitas⁵.
27. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras dos garantías (explícitas e implícitas).
28. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
29. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, “Contar con sistemas de monitoreo de

⁵

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”⁶

30. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
31. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
32. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁷, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del

⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

33. En efecto, no basta con que el banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenía en el Reglamento de Tarjetas.
34. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, con el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que –para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁸, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
35. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este Colegiado respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.
36. Por tales motivos, si bien el Banco ha señalado que no se le podría atribuir responsabilidad sobre los resultados de su sistema de monitoreo en tanto ello responde a una herramienta de gestión de riesgo, ello no impide que esta Comisión verifique el cumplimiento del empleo de dicho mecanismo de seguridad en los casos de operaciones no reconocidas, pues como se ha señalado antes, se trata de una garantía legal que compromete la idoneidad del servicio prestado.
37. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que, en el presente caso, aunado a que la evaluación del patrón de consumo no ha sido cuestionada por el denunciante, corresponde desestimar lo alegado por la entidad bancaria.

ii) Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento formulada por el Banco

38. A través del su escrito de descargos, el Banco solicitó la suspensión del procedimiento, con el fin que se requiera a la SBS un informe técnico respecto a la aplicación e interpretación del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas.
39. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 89 del Código indica lo siguiente:

⁸ RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014 Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

“Artículo 89.- Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico.”

40. Conforme se desprende del referido dispositivo legal, para que el Indecopi se encuentre en la obligación de solicitar a la SBS un informe técnico debe existir una necesidad de interpretar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, Ley General del Sistema Financiero), o de las normas dictadas por la SBS.
41. Es pertinente precisar que el presupuesto necesario para requerir la emisión del referido informe es que a la autoridad a cargo del procedimiento le surjan dudas respecto de la interpretación de una norma a aplicar. No obstante, este Colegiado considera que, en el presente caso, no se ha presentado el presupuesto necesario para la solicitud de emisión de un informe técnico.
42. Por ello, en la medida que no se ha cumplido con el presupuesto necesario para que se evalúe la posibilidad de atender el pedido efectuado por el Banco, corresponde desestimar el requerimiento efectuado por el denunciado.

iii) Sobre la competencia del Indecopi en materia de ciberseguridad

43. El artículo 105° del Código establece que el Indecopi es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme a la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.
44. Dicha normativa también dispone también que la competencia del Indecopi solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley⁹.
45. De otro lado, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece en el numeral 4 del artículo 427, que el juez declarará improcedente la demanda cuando carezca de competencia¹⁰.

⁹ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente capítulo, conforme al Decreto legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley. (...)

¹⁰ TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, aprobado por Resolución Ministerial 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993

Artículo 427.- El juez declarará improcedente la demanda cuando:

(...)

4. Carezca de competencia.

46. En el presente caso, mediante escrito de descargos, el denunciado señaló que el Indecopi carece de competencia para indagar sobre aspectos técnicos del Reglamento de Ciberseguridad o para determinar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha norma, siendo la entidad competente la SBS.
47. Sobre el particular, cabe señalar que, en materia de productos y servicios financieros, el Código dispone una serie de obligaciones –contenidas entre los artículos 82° y 90° del mencionado cuerpo legal– que deben ser cumplidas por las empresas supervisadas por la SBS teniendo en cuenta las normas que dicha entidad emita en el marco de sus facultades regulatorias.
48. Asimismo, el artículo 81° del Código¹¹ dispone que la regulación y supervisión del sistema financiero, así como de los productos y servicios, se rigen, en virtud del principio de especialidad normativa, por la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuya implementación se encuentra regulada a través de diversos reglamentos y circulares emitidos por la SBS, como el Reglamento de Sanciones Aplicadas a las Personas Naturales y Jurídicas Supervisadas (en adelante, el Reglamento de Sanciones), aprobado por Resolución SBS 816-2005.
49. El artículo 19° del Reglamento de Sanciones¹² señala que será la SBS la entidad competente para conocer los incumplimientos de las disposiciones que rigen a las empresas supervisadas en su relación directa con el cliente cuando constituyan un patrón de conducta, conforme a las atribuciones que le han sido conferidas por su ley orgánica; asimismo, establece que los casos individuales que contengan materia amparada por las normas de protección al consumidor serán derivados al Indecopi.
50. De igual forma, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala), mediante la Resolución N° 1332-2018/SPC-INDECOPI, al analizar su competencia para conocer de infracciones que pudieran también ser conocidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, señaló lo siguiente:

¹¹ **LEY 29571 MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1308 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 81°. –

La materia de protección al consumidor de los servicios financieros prestados por las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se rige por las disposiciones del presente Código, así como por las normas especiales establecidas en la Ley núm. 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, y las normas reglamentarias emitidas para garantizar su cumplimiento. La regulación y supervisión del sistema financiero, así como los productos y servicios se rige en virtud del principio de especialidad normativa por la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

¹² **RESOLUCIÓN SBS 816-2005. REGLAMENTO DE SANCIONES APLICADAS A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SUPERVISADAS. TÍTULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.**

Artículo 19.- Inicio y partes del procedimiento.

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, sobre la base de los hechos detectados por la propia Superintendencia u otras entidades o por las denuncias presentadas por terceros al amparo del artículo 105 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En el procedimiento sancionador sólo participan la Superintendencia y la o las personas a las que se les imputa la comisión de una infracción administrativa. La persona que denuncia un hecho que considera contrario al ordenamiento legal conforme a lo indicado en el párrafo anterior, no forma parte del procedimiento sancionador, teniendo derecho únicamente a que se le notifique el resultado del mismo. En el caso de denuncias sobre el incumplimiento de las disposiciones que rigen a las empresas supervisadas en su relación directa con los clientes, la Superintendencia ejercerá su potestad sancionadora cuando éstas constituyan un patrón de conducta, conforme a las atribuciones que le han sido conferidas por su ley orgánica. Los casos individuales que contengan materia amparada por las normas de protección al consumidor, serán derivados al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).



“42. Por otro lado, esta Sala hace notar que, de los actuados, no se advierte vulneración al principio non bis in ídem, en la medida que la SBS y el Indecopi tutelan bienes jurídicos distintos, siendo que la primera entidad tutela fundamentalmente el funcionamiento y operatividad del sistema financiero, y el Indecopi los derechos de los consumidores con relación a los productos o servicios que adquieren, utilizan o disfrutan.”

51. Por tanto, se aprecia que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS, no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí es competencia del Indecopi.
52. En tal sentido, el Indecopi resulta ser la entidad competente para conocer la conducta cuestionada por el denunciante, referida a la presunta no adopción de medidas de seguridad para la realización de las operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros; en tanto, el hecho discutido se encuentra vinculado con una afectación a los intereses particulares de la consumidora.
53. Si bien el proveedor denunciado alega que el Indecopi carece de competencia para indagar sobre aspectos técnicos del Reglamento de Ciberseguridad o para determinar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha norma porque la entidad competente es la SBS, lo cierto es que el Indecopi —durante la etapa de instrucción o a través de sus órganos resolutivos—, tiene la facultad de requerir a las entidades supervisoras o reguladoras opiniones técnicas con respecto a la normativa que estas regulan con la finalidad de emitir un pronunciamiento acorde a derecho.
54. Además, debe tenerse en consideración que el Indecopi se encuentra en la obligación de resolver las denuncias que se presenten ante esta institución en concordancia con lo que dispone el ordenamiento jurídico, en consecuencia, no podría dejar de aplicar la normativa sectorial emitida por la SBS, en concreto, el Reglamento de Ciberseguridad, en la medida que estas establecen cuáles son las medidas de seguridad que deben adoptar las entidades del sector bancario financiero para las operaciones realizadas mediante un canal digital.
55. En esa medida, cuando un consumidor denuncie ante esta institución que se realizaron operaciones no reconocidas en su perjuicio, el Indecopi está obligado a constatar lo que establece el Reglamento de Ciberseguridad para determinar si el proveedor denunciado cumplió con las exigencias que le ha impuesto tal norma, lo contrario sería desconocer lo que la autoridad en la materia ha reglamentado y regulado.
56. Tal es así que, en diversos procedimientos, incluso de los que ha formado parte la entidad bancaria, la Comisión ha recurrido a lo dispuesto por la SBS a efectos de verificar si se ha cumplido con lo señalado en la normativa de la materia; esto es relevante porque permitirá determinar si el denunciado ha regulado su conducta con las obligaciones que establece la norma.
57. No podría alegarse, por ejemplo, que la autoridad solo podría aplicar una norma en particular y otra no, cuando tal normativa resulta aplicable a un solo hecho; en efecto, si el ordenamiento jurídico vigente establece diversos supuestos normativos a los que el administrado se encuentra obligado a cumplir, es deber de la autoridad verificar —en el marco de un procedimiento sancionador, como en el presente caso— que tal ordenamiento se cumpla. Una evaluación completa del ordenamiento



jurídico vigente permitirá a la autoridad emitir un pronunciamiento motivado y fundamentado en derecho.

58. Por los argumentos expuestos, el Indecopi sí tiene competencia para verificar los hechos denunciados en el presente procedimiento y verificar la normativa que resulta relevante para la materia, por lo que se desestima lo alegado por la entidad bancaria.

Sobre el deber de idoneidad

59. El artículo 18° del Código, establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso la idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesta en el mercado.
60. Por su parte el artículo 19° del citado dispositivo legal señala un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, lo que no impone al proveedor el deber de brindar una determinada calidad de producto y/o servicio a los consumidores, sino simplemente el deber de entregarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas expresa o implícitamente.

Aplicación al caso concreto

61. En el presente procedimiento administrativo, se imputó en contra del denunciado, en tanto, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que el 7 de mayo de 2025, se efectúen operaciones no reconocidas por el monto de S/31,972.13, con cargo a la Cuenta N° 305-*****-013 de titularidad del denunciante. Dichas operaciones se detallan a continuación:

Fecha	Hora	Importe	Cuenta	Beneficiario	Tipo de operación
07/05/2025	00:22	S/1.00	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:18	S/19,987.64	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:51	S/9,853.49	194-98296808-0-03	Olivera del Carpio Enrique Francisco Paolo	Tran. a terceros
07/05/2025	09:53	S/490.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios
07/05/2025	09:55	S/490.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios
07/05/2025	09:56	S/390.00	194-2419404-0-23	Kashio Perú	Pago de servicios
07/05/2025	10:03	S/380.00	194-2419404-0-23	Kashio Perú	Pago de servicios
07/05/2025	10:08	S/380.00	191-9409446-0-07	Monnet Pagos	Pago de servicios

62. El denunciante manifestó que, el 6 de mayo de 2025, mientras se encontraba en su centro de labores observó una publicidad en la página oficial de Facebook del

denunciado, en la que se le invitaba a simular un crédito y calcular el monto de los intereses, ingresó al enlace proporcionado y realizó una simulación del préstamo, pero sin continuar con ningún trámite adicional.

63. Indicó que, horas más tarde, recibió una llamada de una supuesta asesora del denunciado, en dicha comunicación le informaron que se había generado un préstamo preaprobado a su nombre a través de la plataforma oficial del denunciado, presuntamente como parte de una campaña de activación por el mismo monto que había colocado en la simulación que realizó el día anterior; preguntándole el por qué no se concluyó la operación, respondiéndole que solo era una simulación.
64. Posteriormente, advirtió irregularidades en el acceso a su banca móvil, incluyendo la imposibilidad de ingresar a la aplicación oficial, así como la recepción de una notificación de afiliación a banca móvil que no había solicitado, detectándose además que las operaciones cuestionadas se habrían ejecutado desde un dispositivo desconocido, sin validación facial ni biométrica, ni el uso de un correo electrónico registrado por su persona.
65. Finalmente, agregó que, al constatar la disminución de los saldos de sus cuentas, formuló el reclamo correspondiente ante el denunciado solicitando la devolución de los montos no reconocidos, el cual fue declarado infundado, pese a que nunca autorizó las operaciones materia de denuncia, siendo víctima de una estafa virtual mediante suplantación de identidad, evidenciándose —a su criterio— deficiencias en los sistemas de seguridad y prevención de fraudes del denunciado que afectaron gravemente su patrimonio.
66. Por su parte, el denunciado indicó que, el propio denunciante reconoció haber ingresado voluntariamente a un enlace publicitado en la red social Facebook del Banco, con la finalidad de simular un crédito, lo cual constituyó el punto de contacto inicial que derivó en las comunicaciones posteriores con terceros, sin que ello pueda ser atribuido a una actuación irregular del denunciado.
67. Refirió que, el denunciante incurrió en contradicciones relevantes, pues mientras en el procedimiento administrativo sostuvo no haber proporcionado datos sensibles, en la denuncia penal formulada contra el presunto estafador reconoció haber entregado los datos de su tarjeta, incluido el código de seguridad (CVV), así como el código recibido por mensaje de texto, evidenciándose un incumplimiento del deber de diligencia y resguardo de sus credenciales.
68. Finalmente, manifestó que, acreditó mediante medios probatorios la correcta afiliación a Banca Móvil y al Token Digital desde el dispositivo SAMSUNG SM-A156U, así como la notificación de las siete operaciones cuestionadas, señalando además que las principales transacciones se encontraban dentro del patrón histórico de consumo del denunciante.
69. Obra en el expediente los siguientes medios probatorios presentados por el denunciante:
 - (i) Prints de pantalla de la banca móvil, donde se observan los movimientos realizados el 07 de mayo de 2025, desde la cuenta del denunciante;
 - (ii) print de pantalla de la simulación del préstamo;
 - (iii) print de pantalla donde se observa el nombre del dispositivo que usa el denunciante;

- (iv) print de pantalla de la bandeja de mensajes del correo electrónico del denunciante;
- (v) print de pantalla de la banca móvil del denunciante, donde se observan dos dispositivos afiliados;
- (vi) copia de la denuncia penal interpuesto por el denunciante;
- (vii) tomas fotográficas de la pantalla de su celular, donde se aprecia las llamadas recepcionadas;
- (viii) copia de la Carta de fecha 20 de mayo de 2025, mediante la cual, le indicaron que las operaciones no reconocidas fueron realizadas conforme a su proceso de seguridad a través del modelo de celular Samsung SM-A1560;
- (ix) copia de los estados de cuenta del periodo comprendido entre mayo 2024 a abril 2025.

70. Por su parte el denunciado presentó copia de los siguientes medios probatorios:

- (i) Copia de los estados de cuenta del periodo comprendido entre mayo 2024 a mayo 2025;
- (ii) copia del Oficio N°74529-2024-SBS;
- (iii) copia del Oficio N°12512-2025-SBS;
- (iv) copia del Informe legal técnico elaborado por el Estudio Echeconpar;
- (v) copia del reporte de operaciones banca móvil;
- (vi) copia del reporte código interno computacional;
- (vii) copia del reporte de afiliación BMO, clave vía BCP;
- (viii) copia de las constancias de las operaciones.

71. Sobre el particular, el artículo 173° del TUO de la LPAG¹³ establece que le corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones. Además, señala que la actuación de las partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos (2) etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código.

- **Primera etapa: Acreditación del defecto.** El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada.
- **Segunda etapa: Atribución del defecto.** Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.

72. En ese mismo sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada.

¹³

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 173.- Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(...)

73. En efecto, a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
74. Es así como, en tales supuestos, es necesario flexibilizar la regla de la carga de la prueba para asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos de los consumidores y usuarios conforme con lo estipulado en la Constitución Política del Perú, de modo que dicha carga recaiga en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para satisfacerla.
75. Al respecto, con arreglo a los argumentos mencionados, en el presente procedimiento corresponde evaluar, en primer lugar, si el denunciado cumplió con su deber de monitoreo y detección de operaciones inusuales. Solo una vez concluido este nivel de análisis, resultará factible, en segundo lugar, verificar si los cargos objeto de controversia (en la medida que no hubieran debido ser identificados, por parte del denunciado, como operaciones sospechosas) se efectuaron conforme a los requisitos de validez aplicables a dicho consumo, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable a la materia y los requisitos contemplados por el proveedor.
76. En ese sentido, esta Comisión considera alinearse al criterio establecido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en la Resolución N°2610-2022/SPC-INDECOPI de fecha 05 de diciembre de 2022, en el cual señaló que de acuerdo a la garantía legal contemplada en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento) aprobado por Resolución SBS 6523-2013, el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores, se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
77. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente (sin excepción laguna), siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo.
78. Siendo ello así, incluso si un consumidor no manifiesta su disconformidad con la conducta de su contraparte, en lo concerniente al deber de monitoreo de operaciones contemplado en el artículo 17° del Reglamento, corresponde a la autoridad administrativa evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, al constituir parte del cumplimiento del deber de idoneidad en virtud de las medidas de seguridad adoptadas por el proveedor frente a la transacción cuestionada.
79. En ese sentido, más allá del formato de redacción que un consumidor pueda utilizar en su denuncia o el tenor de la misma, se entiende que cuando este cuestiona ante la administración el cargo de un consumo no reconocido, lo hace con el fin de que se verifique que la entidad financiera adoptó todas las medidas de seguridad a las que se encontraba obligada, motivo por el cual es necesario realizar un análisis conjunto de tales medidas de seguridad hayan sido, o no, expresamente invocadas por el cliente.

80. Siendo así, es oportuno puntualizar que el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

81. Al respecto, el artículo 17° del Reglamento, establece lo siguiente:

“Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

*Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones. 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
(...)”*

82. Conforme al artículo citado previamente, se desprende que las empresas del sistema financiero deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.

83. Así, esta Comisión -al igual que la Sala- considera que la finalidad del artículo 17° del citado reglamento descansa en protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un historial de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente.

84. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.

85. Del tenor de los dispositivos citados no se desprende que se haya restringido la determinación del patrón histórico de consumo al previo procesamiento de un número plural de transacciones de forma estrictamente consecutiva, pues la normativa sectorial acoge una evaluación de distintas características que pueden evidenciar, razonablemente, el comportamiento del tarjetahabiente.

Sobre el patrón de consumo

86. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que, a efectos de determinar el comportamiento habitual de un consumidor, se debe tener en cuenta que la formación

de dicho patrón responde a aspectos individuales de cada cliente, su modo de consumo, entre otras características de naturaleza personalísima; por lo que no es posible concluir que el procesamiento de una operación con características específicas sea inusual para todos los consumidores.

87. En atención a ello, es necesario precisar los alcances del criterio aplicable a los casos vinculados a denuncias por falta de adopción de medidas de seguridad ante la ejecución de operaciones no reconocidas por los usuarios de servicios financieros, a fin de revestir de un contenido más completo a la determinación del comportamiento habitual de cada cliente.
88. Al respecto, de acuerdo con el razonamiento expuesto previamente, a manera de otorgar un criterio objetivo a la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, **se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia**, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos previamente emitidos, correspondientes a las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.
89. En ese sentido, si bien la frecuencia con la que se realizan las operaciones y los canales por los cuales estas se ejecutan, entre otras características, son elementos importantes de la conformación del patrón de consumo del cliente, lo cierto es que tales elementos diferenciadores, por si solos, no puede llevar a determinar -inequívocamente- que una operación es inusual o sospechosa, por lo que tales factores deberán ser analizados en conjunto con la información obtenida del historial de consumos del cliente, referida al importe de las operaciones que usualmente realizaba. A manera de ejemplo, no podríamos concluir que una operación es inusual o sospechosa únicamente por que se realizó – por primera vez- en un establecimiento nuevo o en una frecuencia distinta a la fijada en periodos previos, debiendo considerarse en tales casos, si el monto individual de la operación que estamos analizando es uno que se encuentra dentro del rango de montos que el cliente usualmente consumía con cargo a su línea de crédito o fondos de cuentas.
90. En este punto es pertinente dejar constancia que el análisis fijado previamente es uno a efectos de detectar si una operación, procesada en la cuenta del denunciante, presentaba características inusuales al comportamiento habitual de consumo del cliente que ameritasen que el denunciado la detecte como inusual y/o sospechosa, ello en atención a su deber de monitoreo, pero que no implica de modo alguno el desconocimiento de la existencia de autorizaciones y/o habilitaciones previas que necesitan ser otorgadas a efectos de procesar determinadas operaciones, siendo que -en tales casos- no estamos ante la ejecución de una operación inusual, sino ante la relación de una operación que no tenía autorización de ser procesada.
91. Ahora bien, habiendo detallado el análisis del comportamiento habitual de consumo del cliente, esta Comisión considera -al igual que la Sala- necesario precisar que, al momento de evaluar dicho patrón de consumo, se analizará los consumos efectuados por el tarjetahabiente por periodo y se tomará el consumo individual de mayor valor en el periodo anterior a la operación no reconocida (ONR).

92. Es pertinente acotar que el referido estudio debe comprender un análisis que considere la totalidad de canales utilizados por el consumidor, pues considerar uno de ellos por sí solos, no puede llevar a determinar, inequívocamente, que una operación es inusual o sospechosa, por lo que tales factores deberán ser analizados en conjunto con la información obtenida del historial de consumos del cliente, referida al importe de las operaciones que usualmente realizaba¹⁴.
93. En ese sentido, a fin de corroborar si las operaciones controvertidas realizadas guardaban concordancia con el patrón de consumo del denunciante, corresponde analizar los estados de movimientos de la cuenta de ahorros del denunciante del periodo mayo 2024 a mayo 2025, según el siguiente detalle:

Mes/año/periodo de facturación	Cantidad de operaciones	Cargo individual de mayor valor en S/
Mayo 2024	90	4,790.00
Junio 2024	98	3,000.00
Julio 2024	88	4,000.00
Agosto 2024	103	3,000.00
Septiembre 2024	142	7,000.00
Octubre 2024	105	7,000.00
Noviembre 2024	124	5,004.80
Diciembre 2024	121	15,000.00
Enero 2025	111	20,000.00
Febrero de 2025	115	3,000.00
Marzo 2025	105	30,000.00
Abril 2025	111	8,000.00

94. En esa línea y efectuando dicho análisis al caso en concreto, de la revisión de los Estados de Movimientos vinculados a la Cuenta de Ahorros N° 305-*****-013, esta Secretaría Técnica advierte que la operación individual de mayor valor previamente registrada por el consumidor ascendía a S/ 30 000,00 consistente una transferencia a un tercero por banca móvil (TRAN. CTAS. TERC. BM) realizada el 03 de marzo de 2025.
95. Conforme se puede advertir, la operación de mayor valor cuestionada por el denunciante ascendía a S/19,987.64, en ese sentido las operaciones denunciadas no calificaban como inusuales y no correspondía que se adopten las acciones conducentes para generar la alerta de seguridad respectiva.
96. En ese sentido, habiéndose determinado que las operaciones analizadas estuvieron dentro del comportamiento habitual de consumo del denunciante, corresponde evaluar el cumplimiento de los requisitos de validez en el cargo de dichas operaciones.

Sobre la validez de las operaciones controvertidas

97. En casos de operaciones con tarjeta de débito o crédito -la Sala- no desconoce la posibilidad que las mismas puedan ser objeto de usos fraudulentos; sin embargo, su uso se vería limitado en tanto no se tuviera acceso a la clave secreta, cuyo resguardo es responsabilidad exclusiva de cada tarjetahabiente. Por ello, de acreditarse que la

¹⁴

Ver la Resolución 2609-2022/SPC-INDECOPI y la Resolución 2611-2022/SPC-INDECOPI.

operación se realizó con el uso conjunto de estos requisitos de autenticación requeridos para tales efectos, la transacción debe reputarse como válidamente realizada.

98. Adicionalmente, cabe agregar que la comprobación de un hecho negativo, como la no realización de una operación no es factible para un consumidor. Por el contrario, en su condición de proveedor, es la empresa del sistema financiero quien debe probar que tal transacción se realizó utilizando las medidas de seguridad puestas a disposición del consumidor. Lo anterior, en atención a la ventaja que posee la entidad bancaria en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que la operación cuestionada sí se efectuó.
99. De otro lado, el artículo 19° del Reglamento Ciberseguridad establece que, para la validez de operaciones por un canal digital (como en el presente caso) que impliquen, entre otros, pagos o transferencia de fondos a terceros, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones: a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas¹⁵ y sean independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.
100. Cabe precisar que el denunciante cuestionó la afiliación a la banca móvil del dispositivo identificado como SM-A156U (marca Samsung), desde el cual se habrían efectuado las operaciones no reconocidas, señalando que su único dispositivo habitual corresponde al código 23117RA68G (marca Redmi), el cual utiliza de manera regular para acceder a sus servicios financieros.
101. Si bien el denunciado presentó reportes de afiliación a la banca móvil, de la revisión de dichos medios probatorios no se advierte que se haya acreditado de manera suficiente la verificación previa de la identidad del denunciante ni el procedimiento seguido para autorizar el cambio de dispositivo, no constando, por ejemplo, validaciones biométricas, faciales o documentales que permitan concluir que dicha afiliación fue realizada efectivamente por el titular de la cuenta.

1. Reporte de Afiliación a la BMO:

id cic	id dispositivofiliado	id desmarca	id desmodelo	id dessistemaoperativo	id vso	id fecafiliacion	id horafiliacion
14812009	dae28b31e0ef8aed	Redmi	M2006C3LG	ANDROID	11.0.0	2022-12-21T00:00:00.0...	212212
14812009	56660fc97d01270a	Redmi	220333QAG	ANDROID	13.0.0	2023-03-23T00:00:00.0...	092654
14812009	3ed989376462c75d	Redmi	23117RA68G	ANDROID	13.0.0	2024-02-22T00:00:00.0...	181434
14812009	31e29c208eccdc08	samsung	SM-A156U	ANDROID	14.0.0	2025-05-06T00:00:00.0...	132402

id cic	id destipinteraccion	id coddispositivo	id nbmarcaid dispositivo	id nbmodeloid dispositivo	id fecdia	id horinteraccion	id figvalida	id so
14812009	Afiliación de Dispositivos	4431a3a163fb4187	Redmi	23100RN82L	2025-05-07	155112	5	15.0.0
14812009	Afiliación de Dispositivos	31e29c208eccdc08	samsung	SM-A156U	2025-05-06	132402	5	14.0.0
14812009	Afiliación de Dispositivos	4431a3a163fb4187	Redmi	23100RN82L	2024-03-19	153211	5	13.0.0

¹⁵ RESOLUCIÓN 0504-2021. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD.

Artículo 2°. – Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones:(...)

j) Factores de autenticación de usuario: Aquellos factores empleados para verificar la identidad de un usuario, que pueden corresponder a las siguientes categorías:

- Algo que solo el usuario conoce.
- Algo que solo el usuario posee.
- Algo que el usuario es, que incluye las características biométricas. (...)

102. En ese sentido al haberse verificado que el denunciado no cumplió con las medidas de seguridad para la realización de las operaciones controvertidas corresponde declarar fundada la denuncia.
103. Por tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la presente denuncia por la infracción al artículo 19° del Código, en la medida que no adoptó las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que el 7 de mayo de 2025, se efectúen operaciones no reconocidas por el monto de S/31,972.13, con cargo a la Cuenta N° 305-*****-013 de titularidad del denunciante.

Medidas Correctivas

104. El artículo 105° del Código establece la facultad que tiene la Comisión para adoptar las medidas que tengan por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro¹⁶.
105. El artículo 114°, 115° y 116° del Código¹⁷, establece la facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, adoptar las medidas correctivas reparadoras que tengan por finalidad resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y medidas correctivas complementarias que tienen por objeto revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
106. En ese sentido, en tanto, ha quedado acreditado que el denunciado incurrió en infracciones al Código, esta Comisión considera que corresponde ordenarles como medida correctiva solidaria que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, cumplan con:
- (i) Cumpla con abonar al denunciante el importe de S/31,972.13, correspondientes a las operaciones no reconocidas efectuada con fecha 07 de mayo de 2025, así como los intereses que se hayan generado.

¹⁶

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 105°.-El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal; o celebrar convenios con instituciones públicas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes sobre el particular.

¹⁷

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 114°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

107. Adicionalmente a ello, el denunciado deberá acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas, ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva; dicho mandato se establecerá, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117¹⁸ del Código.
108. Cabe informar que, de incumplirse la medida correctiva ordenada, el denunciante deberá remitir un escrito al órgano competente, comunicando el hecho, para que en el ejercicio de sus atribuciones imponga las sanciones establecidas en la normativa de protección al consumidor.

Graduación de la Sanción

109. Mediante Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de multas que impongan los órganos resolutivos del Indecopi respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia, se aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, de conformidad con los parámetros señalados en los anexos de norma¹⁹.
110. Sobre la base de la revisión del proceso de graduación de sanciones por parte de los OR del Indecopi, se tiene que, en términos generales, la multa preliminar (M) es el resultado de multiplicar el valor estimado de la multa base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presentes en cada caso (F), conforme a la siguiente fórmula: $M = m \times F$
111. Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una multa final (M*). En ese sentido, el proceso de estimación de multas en el Indecopi cuenta con tres grandes etapas, las cuales se mencionan de forma general a continuación:
- a) Respecto a la Etapa I – Multa Base (m), se deberá traer a colación lo analizado en el Capítulo II del Decreto Supremo: Estimación de la multa base de acuerdo con cada una de las aproximaciones metodológicas, de forma específica en el caso en concreto el inciso A.4, en el cual se establecen los Métodos de valores preestablecidos para otras infracciones en CPC, estimándose que la Multa Base (m) se determina multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominan Factor de Duración (D_t), conforme la siguiente expresión:

¹⁸ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

¹⁹ Norma publicada en el Diario El Peruano el 25 de febrero de 2021 y cuya entrada en vigencia ocurrió el 15 de junio de 2021. De acuerdo con la Única Disposición Complementaria Transitoria, dicha norma es aplicable para procedimientos administrativos sancionadores iniciados a partir de su entrada en vigencia.

$$“m = k_{i,j} \times Dt”^{20}$$

- b) Respecto a la Etapa II – Multa Preliminar (M), se deberá traer a colación lo analizado en el Capítulo I: Pasos para la estimación de multas, de forma específica en su inciso B, en el cual se establece la valoración de atenuantes y agravantes, a través del factor “F”.

Para determinar el valor del factor F; en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor “F” es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %), y, en caso de verificar circunstancias agravantes o atenuantes, se debe establecer el porcentaje en que cada atenuante y/o agravante disminuye y/o aumenta, respectivamente, conforme a la siguiente expresión: $F = 1 + (f_1 + f_2 + \dots + f_n)$ ²¹; por lo tanto, la fórmula respecto a la Multa Preliminar es:

$$“M = m \times F”$$

- c) Finalmente, respecto a la Etapa III - Multa Final (M*), se deberá traer a colación lo analizado en el Capítulo I: Pasos para la estimación de multas, de forma específica en su inciso C, en el cual se establece un ajuste de la multa según sus topes legales; es decir, se verifica que la multa preliminar (M) no supere el tope establecido en su marco normativo, en caso contrario, debe limitar el monto de la multa final al valor del tope establecido en el Código²².

20

Decreto Supremo 32-2021-PCM

A.4 Método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, así como en los casos de CCD, SDC, DSD, DDA, DIN y SPI

a) Determinación de $k_{i,j}$:

El primer componente ($k_{i,j}$) se determina a partir de un cuadro de doble entrada ordenada por filas conforme el nivel de afectación (subíndice i) y en columnas según el tamaño de infractor (subíndice j).

- Para corroborar el tipo de afectación, según tipo de infracción, consultar **CUADRO 16**.

- Para corroborar el monto preestablecido de $k_{i,j}$, por tamaño del infractor, según tipo e afectación, consultar **CUADRO 19**.

b) Determinación del factor de Duración (Dt):

El factor de Duración (Dt) se encuentra asociado al tiempo de duración de la infracción medido en meses hasta el tope de dos años (o 24 meses). Para corroborar el factor de duración Dt consultar **CUADRO 23**.

21

Decreto Supremo 32-2021-PCM**Capítulo I: Pasos para la estimación de multas****B. Valoración de atenuantes y agravantes (f)**

En caso el OR determine que el hecho infractor presenta algunas de las circunstancias agravantes o atenuantes que figuran en el Cuadro 2, debe considerar los valores señalados en dicho cuadro, en tanto sean compatibles con su marco legal especial. Por ende, pueden existir casos en los que el marco normativo establece circunstancias atenuantes o agravantes específicas y sus respectivos valores de reducción o incremento, en cuyo caso prima lo indicado en dicho marco normativo en consideración de su respectiva jerarquía, pero tratando de conciliar en lo posible dicho criterio con el presente Decreto Supremo. Cabe señalar que los OR pueden considerar otras circunstancias atenuantes o agravantes adicionales a las que se presentan en el Cuadro 2, siempre que sean pertinentes de acuerdo con las características de cada caso en particular y en la medida que su marco legal especial se lo permita. Para corroborar las circunstancias agravantes y atenuantes con sus respectivos porcentajes de aumento y reducción, consulta **CUADRO 2**.

22

Ley 29571: CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 110.- Sanciones administrativas:**

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se acredite dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores.



Tipo de afectación según tipo de infracción

112. El tipo de infracción se encuentra asociada al monto de la operación no reconocidas ascendente a S/31,972.13. Por lo tanto, cuando la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a 4UIT²³, si son analizadas por la CPC, el nivel de afectación es baja:

Niveles de afectación	Tipo de infracción
Moderada	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT si son analizadas por la CPC.

Tamaño del infractor (ki,j)

113. Al respecto, a través de la información remitida por la oficina de Estudios Económicos del Indecopi, el volumen de ventas del año 2025 el denunciado le otorga la categoría de gran empresa. En consecuencia, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 11.60 UIT.

Tipo de afectación	Tamaño del infractor			
	Microempresa o Persona natural	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran empresa
Muy Baja	1,04	1,72	2,73	4,34
Baja	2,01	3,19	4,96	6,89
Moderada	3,21	6,18	9,62	11,60
Alta	5,16	15,99	18,57	22,97
Muy Alta	8,86	33,26	36,90	41,55

Factor de duración (Dt)

114. La imputación materia de denuncia constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1:

Duración de la infracción	Factor de duración
Si la infracción duró hasta 4 meses	1,0

Valoración de atenuantes y agravantes (F)

115. En la presente infracción no se verifica ninguna circunstancia agravante y atenuante, por lo que el factor F es equivalente a la unidad (F = 1 o 100 %).

116. **Aplicando las fórmulas señaladas se tiene lo siguiente:**

i. Multa base: $m = k_{i,j} \times Dt$

Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

²³ Monto UIT 2025: S/5,350.00.

- $m = 11.60 \times 1 = 11.60$
- ii. **Multa preliminar: $M = m \times F$**
 $M = 11.60 \times 1 = 11.60$
- iii. **Multa Final (M^*): se verifica que la multa preliminar (11.60) no supera el tope establecido que para el caso según la gravedad es de 50 UIT, por lo que la multa final corresponde a 11.60 UIT.**

117. En atención a lo antes expresado, esta Comisión estima que corresponde imponer al denunciado una multa de 11.60 UIT.

Respecto de las costas y costos del procedimiento

118. De conformidad con lo establecido por el artículo 7° del Decreto Legislativo N°807 en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi es potestad de la Comisión o dirección competente ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo considere conveniente²⁴.
119. En este caso, en tanto ha quedado acreditado que el denunciado cometió las infracciones antes mencionadas, la Comisión considera que corresponde ordenarles de manera solidaria el pago de las costas y costos en que hubiera incurrido el denunciante durante el procedimiento.
120. En consecuencia, las denunciadas deberán cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución con pagar al denunciante la suma de S/36.00 soles por concepto de la tasa administrativa cancelada para la interposición de la presente denuncia.
121. Sin perjuicio de ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiesen incurrido para la tramitación del presente procedimiento. Para tal efecto la misma deberá presentar la solicitud de liquidación de costas y costos²⁵ correspondiente ante el órgano competente.

IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

PRIMERO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Fidel Frank Calle Solórzano contra Banco de Crédito del Perú, por la infracción al artículo 19° de la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; en la medida que no adoptó las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que el 7 de mayo de 2025, se efectúen

²⁴

DECRETO LEGISLATIVO N° 807 – LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda".

²⁵

Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante en la tramitación del presente procedimiento.



operaciones no reconocidas por el monto de S/31,972.13, con cargo a la Cuenta N° 305-*****-013 de titularidad del denunciante.

SEGUNDO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú, en calidad de medida correctiva que, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución cumpla con:

- (i) Cumpla con abonar al denunciante el importe de S/31,972.13, correspondientes a las operaciones no reconocidas efectuada con fecha 07 de mayo de 2025, así como los intereses que se hayan generado.

Adicionalmente a ello, Banco de Crédito del Perú, deberá acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva; dicho mandato se establecerá, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° de la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

TERCERO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú, con una multa de 11.60 Unidades Impositivas Tributarias por la infracción cometida respecto al artículos 19° de la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, no adoptó las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que el 7 de mayo de 2025. La multa será rebajada en 25% si consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en los artículos 37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI.

CUARTO: Requerir a Banco de Crédito del Perú, el cumplimiento espontáneo de las multas impuestas en la presente resolución; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi la sanción establecida, a efectos que ejerza las funciones otorgadas por ley; una vez que el presente acto administrativo haya quedado firme²⁶.

QUINTO: Condenar a Banco de Crédito del Perú a cancelar las costas y costos del procedimiento.

SEXTO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú, en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en

²⁶ De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que señala que para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, la autoridad debe haber formulado un requerimiento al administrado, solicitando el cumplimiento espontáneo de la prestación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISION DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LAMBAYEQUE

RESOLUCION FINAL N° 0042-2026/INDECOPI-LAM
EXPEDIENTE N° 0247-2025/CPC-INDECOPI-LAM

un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, luego de lo cual la resolución quedará consentida²⁷.

Con la intervención de los señores comisionados: Dora María Ojeda Arriaran, Mario Fernando Pastor Ramírez, Teresa Liliana Trasmonte Abanto y Luis Javier Zambrano Cárdenas.

MARIO FERNANDO PASTOR RAMÍREZ
Presidente

²⁷

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 222°. - Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.